辰溪县船溪乡长坡村“6.24”车辆伤害事故调查报告

发布时间：2022-11-09 15:09　　信息来源：辰溪县应急管理局

2022年6月24日9：50左右，辰溪县船溪乡长坡村发生一起在伐木过程中，因挖掘机操作不当，发生侧翻的车辆伤害事故，导致1人受伤送医救治，于6月24日12：40抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)等有关法律法规规定，受辰溪县人民政府委托，县安委办牵头成立了由县应急局、县公安局、县林业局、县总工会、船溪乡人民政府等部门组成，并邀请县纪委监察委派员参加的辰溪县船溪乡长坡村“6.24”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请相关专家参与本次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

微信
智能问答

一、事故基本情况

（一）事故发生地情况

事故发生在辰溪县船溪乡长坡村猪泡山砍伐林木的运输道路边陡坎下。地理坐标为：东经110°14’22”，北纬28°12’32”。该道路是为伐木方为方便伐木临时修建的运输道路，路宽为4.0m，无安全防护栏及安全挡墙，路面凹凸不平。

（二）事故车辆情况

1.挖掘机。户主：龙永平，品牌和型号：宝鼎BD150-8履带式挖掘机，未办理相关登记，驾驶员为龙永平。

2.农用车（拖拉机）。户头：陆保林，车牌：湘04-B6**6，车架号：0103501/，发动机号：CC***A00461，品牌和型号：QJ180，总质量2870千克，核定载质量：1000千克，登记和发证日期：2014年11月22日，检验合格至2022年11月（有效期04（22）湘04-B61662021.10.12）

（三）事故相关人员基本情况

1.山林地林木收购人。黄芳平，男，汉族，户籍地址：湖南省浏阳市大围山镇鲁家湾村杨花坪片板背洞组105号，身份证号码：430123**********1X。

2.山林地林木砍伐承包人。向文，男，汉族，户籍地址：贵州省玉屏侗族自治县田坪镇田冲村大古磉组34号，身份证号码： 433023**********32。相关伐木人员的保险费用均由向文支出。

3.事故山林地木材承运人。吴贤波，男，侗族，户籍地址：贵州省玉屏侗族自治县平溪镇舞阳村桅子组，身份证号码：522223**********50。

4.事故山林地林木砍伐承包人（死者）龙永平，男，苗族，户籍地址：贵州省荔波县茂兰镇更排组2号，身份证号码：522722**********18。

（四）林木砍伐承包情况

1.2021年8月，辰溪县船溪乡长坡村村民集体将集体林地林木委托给陈定先，所得费用用于修路，并签订了协议。

2.2021年11月3日陈定先将林木砍伐销售权转卖给黄芳平。

3.2022年4月7日黄芳平将林木砍伐、山坡上运输业务承包给向文。

4.2022年5月3日向文将林木砍伐、作业现场装卸、林区内修路业务承包给[illegible]平。同时，向文将林木从砍伐现场到山脚下指定转运点的运输业务承包给吴贤波。

二、事故发生经过及救援情况

2022年6月24日上午早上9：00左右，吴贤波驾驶核载1000.0kg的农用车（拖拉机）装载9000kg左右（约8.6m）松木材，由从砍伐现场运到指定转运点，由于前几天下过大雨，致使运输木材临时修建的简易公路路面上有积水且泥泞湿滑，导致农用车多次打滑，轮胎出现多次陷入泥坑中，随时都需要龙永平驾驶挖机进行救助的情

微信
智能问答

况。大约9点30左右，农用车（拖拉机）行驶到事故地点，轮胎再陷入泥坑中。当龙永平驾驶挖掘机来到吴贤波陷车点（事故点）时，就利用挖掘机的小臂顶住拖拉机上的松原木进行施救。因拖拉机与挖掘机不在一条直线上，拖拉机、挖掘机共同启动两次未能将陷在转弯凹型的路面上的拖拉机顶上去。随后吴贤波将拖拉机熄火后来到挖掘机旁与龙永平进行沟通，吴贤波返回拖拉机驾驶室准备启动拖拉机。此时龙永平意图将挖掘机往运输道路外侧摆动，使挖掘机的用力方向尽量与拖拉机的行进方向一致，在移动挖掘机时，外侧的半条履带悬空。9：50左右，“轰的一声”无着力点的挖掘机翻滚270°后侧翻到运输道路边陡坎下。在驾驶室的龙永平随挖掘机一同翻滚270°，从而导致事故的发生。



微信
智能问答

侧翻滚了270°陡坎下的挖掘机



挖掘机受损的驾驶室后窗玻璃

微信
智能问答



陷入运输道路凹坑、运送松原木的拖拉机

微信
智能问答



事故发生后，和龙永平（伤者）一起做事的龙舟（龙永平儿子）见状，大声向周围叫喊，并在第一时间迅速赶到事故现场和随即龙永久、王明进一同来进行施救。并于当日10点27分左右将伤者到达泸溪县人民医院进行救治。12点40分左右，经抢救无效，宣告临床死亡。

微信
智能问答

接到事故报告后，县公安局、县应急局、船溪乡人民政府等相关单位第一时间赶到事故现场，进行现场处置，开展善后处理工作，同时敦促相关人员积极做好事故善后和安抚工作。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

“6.24”事故造成1人死亡。龙永平，男，苗族，户籍地址：贵州省荔波县茂兰镇更排组2号，身份证号码：522722**********18。2020年7月27日取得操作合格证，证号为：2019JX01WJD*****。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约130万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

1.龙永平，安全意识淡薄，在辰溪县船溪乡长坡村猪泡山砍伐运输作业区作业时，未按《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）要求工作，维修好运输道路；操作挖掘机时严重违反《挖掘机操作规程作业》，在对运输车辆施救过程导致挖掘机发生翻滚，头部及身体多部位受到撞击，是造成这起事故发生的直接原因。

2.吴贤波，使用违规改装车辆进行松原木的运输工作，且严重超载，是这次事故的重要原因。

（二）事故间接原因

1.林木砍伐运输实行层层转包，未落实安生产责任制；未按规定对所有作业进行安全生产教育和培训；未安排专门人员进行现场安全管理；未督促、检查伐场的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.事故山林地林木购买人黄芳平未与向文、龙永平等签订专门的安全生产管议；未定期进行安全检查并制止伐木工人违规行为。

3.林木承包人龙永平，未按《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）要求工作，对运输道路进行维修保养。

（三）事故性质

微信
智能问答

经调查取证和综合分析确认，辰溪县船溪乡长坡村“6.24”车辆伤害事故调查是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及事故责任单位和责任人处理建议

1.龙永平，安全意识淡薄，在辰溪县船溪乡长坡村猪泡山砍伐运输作业区作业时，未按《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）要求工作，维修好运输道路；操作挖掘机时严重违反挖掘机操作规程作业，负有直接责任，鉴于龙永平在“6·24”事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.吴贤波，购买并驾驶使用违规改装车辆，从事运输工作，且存在严重超载的违法行为，对事故负有重要责任，建议应急管理局依据有关法律法规给予行政处罚。

3.向文，作为事故山林承包人，未实施制定本次伐木工作安全生产安全操作规程，未对龙永平、吴贤波等人进行安全生产教育培训，对“6·24”事故的发生负管理责任，建议应急管理局依据有关法律法规给予行政处罚。

4.黄芳平，作为事故山林地林木收购老板，虽与向文、龙永平等签订管理协议，但未定期进行安全检查，并制止从业人员的违规作业行为，存在以包代管的事实，对事故负有管理责任，建议应急管理局依据有关法律法规给予行政处罚。

5.船溪乡人民政府，作为属地管理政府，对辖区内的林木砍伐日常监管不到位，为全面落实安全生产属地管理责任，建议由县人民政府进行警示约谈。

6.县林业局，作为行业主管部门，对林木采伐行业的安全监管工作不到位，未全面落实“管行业必须管安全”的规定，建议由县人民政府进行警示约谈。

六、事故防范措施和建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化林木采伐行业安全生产管理，全县林木采伐安全健康发展，提出如下建议：

1.根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第十条相关规定，林管部门要加强对林木采伐行业的安全监管工作，切实履行“谁发证谁负责、谁审负责”“管行业必须管安全”的监管职责，落实安全措施，加强安全生产知识宣传和行政执法检查力度，增强行业从业人员的安全生产意识，严厉打击采伐林木中的各种违法行为，防止类似事故的发生。

2.船溪乡人民政府要强化安全生产的日常监管，根据有关法律法规确定的监管范围，统筹部署本辖区内安全生产工作，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职

微信
智能问答

追责”以及“属地管理”的规定，落实辖区内生产经营单位的安全生产监管和指导、协调村（社区）的安全生产工作。

3.林木采伐业主在生产过程中要落实安全生产主体责任；建立健全安全生产责任制、管理制度、操作规程和施工方案；认真开展安全隐患排查治理并如实记录隐患排查情况和按规定组织开展应急救援演练；要配备责任心强的安全管理人员，在安全检查过程中要及时制止和纠正工人违反操作规程的行为，排除生产安全事故隐患；为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

4.林木所有人要与林木采伐承包人签订专门的安全生产管理协议，要定期进行安全检查并及时制止伐木工人的违法违规和违章作业行为。伐木工及相关人员应经过专业和安全技术等岗前培训，严格遵守国家强制性标准《木材采伐运输安全通则》（GB14192-2005）相关规定，运输作业要按道路运输安全通则的要求进行道路的维修保养。

打印本页 关闭窗口

国家部委网站 省市政府网站 市州网站 县市区网站 县政府部门 县政府乡镇

微信

智能问答







微信

智能问答